

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1787/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
มโนบุรี สำนักงาน อัยการ สูงสุด

โจทก์

บริษัท เอ็ม.พี . ที . การ์เมนต์ จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 186, มาตรา 208, มาตรา 214

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 115

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบของกลางตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 115 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33 ศาลอุทธรณ์พิพากษา แก่เป็นว่า ให้ยกในส่วนที่ศาลชั้นต้นบังคับจำเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 และริบของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 เสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น ศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องการปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องโดยมิได้พิพากษาให้ยกการริบของกลาง และศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาให้ริบของกลางตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 115 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 อยู่เนื่องจากสื่อและทางกองที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของกลางเป็นสินค้าที่จำเลยมีไว้จำหน่ายอัน เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และป้าย ยี่ห้อที่กับริบบิ้นของกลางที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยมีไว้เพื่อ

ใช้ในการกระทำความผิด ดังนี้เมื่อศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้ยกคำขอให้เรื่องการ
รับของกลางของกลางคดีนี้จึงยังเป็นของกลางที่ศาลสั่งรับอยู่

โจทก์ฟ้องว่า นางสุวรรณิ จินชาว ผู้เสียหายที่ 1 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า
รูปลิงนั่งอยู่ด้านบนและมีคำว่า "Monkey Gold" อยู่ด้านล่างซึ่งได้จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวในราชอาณาจักรที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
ในจำพวกสินค้าที่ 38 ประเภทเสื้อ กางเกง และเครื่องนุ่งห่มนายประการหรือวรชิต
แซ่อ้อ ผู้เสียหายที่ 2 เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปคน 2 คน วิ่งอยู่ในวงกลมซึ่ง
ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในราชอาณาจักรที่กรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ในจำพวกสินค้าที่ 38 ประเภทเสื้อ กางเกงและเครื่องนุ่งห่ม จำเลย
ที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 และที่
3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เวลา
กลางวัน จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสอง โดย
ทำแผ่นป้ายผ้าและริบบิ้นขึ้นใหม่เป็นรูปรอยประดิษฐ์มีเครื่องหมายรูปลิงนั่งอยู่ด้านบน
และมีคำว่า "Monkey Gold" อยู่ด้านล่าง และทำแผ่นป้ายกระดาษและริบบิ้นขึ้น
ใหม่เป็นรูปรอยประดิษฐ์มีเครื่องหมายรูปคน 2 คน วิ่งอยู่ในวงกลมและร่วมกันมีไว้
เพื่อจำหน่ายซึ่งเสื้อผ้าและกางเกงที่มีเครื่องหมายการค้ารูปลิงนั่งอยู่ด้านบนและมีคำ
ว่า "Monkey Gold" อยู่ด้านล่างปรากฏอยู่จำนวน 1,041 ตัว และกางเกงที่มี
เครื่องหมายการค้ารูปคน 2 คน วิ่งอยู่ในวงกลมจำนวน 92 ตัว ซึ่งเป็น
เครื่องหมายการค้าปลอม โดยจำเลยทั้งสามรู้อยู่แล้วว่าเสื้อและกางเกงดังกล่าวเป็น
สินค้าที่ผลิตขึ้นโดยทำปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสอง และได้กระทำ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าของจำเลยทั้งสาม เจ้าพนักงานจับจำเลยที่ 2 ได้พร้อมยึดเสื้อ

และทางกองจำนวน 1,133 ตัว และป้ายยึดกับรั้วที่มีเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสองปลอมจำนวน 36,100 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสามร่วมกันมีไว้และใช้ในการกระทำผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110 และ 115 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 272, 273, 32 และ 33 รั้วของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110(1) และ 115 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 272(1), 273, 32 และ 33 ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 ประกอบมาตรา 108 ให้ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 300,000 บาท จำคุกที่ 2 และที่ 3 คนละ 2 ปี และปรับคนละ 300,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 150,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 1 ปี และปรับคนละ 150,000 บาท จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 รั้วของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกในส่วนที่ศาลชั้นต้นบังคับจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 และรั้วของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 เสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ที่
ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยทั้งสามเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้ว ไม่มี
เหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาในทำนองว่า ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้ยกการริบ
ของกลางตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 จึงเท่ากับว่าของกลางในคดีนี้ไม่ได้
ถูกศาลสั่งริบ นั้น เห็นว่าศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นในเรื่องการ
ปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องเท่านั้น ไม่ได้พิพากษาให้ยกการริบของกลางแต่อย่างใด
ศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาให้ริบของกลางตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 มาตรา 115 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 อยู่เพราะสื่อและ
กางเกงที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเป็นสินค้าที่จำเลยทั้งสามมีไว้จำหน่ายอัน
เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2534 และป้าย
ยี่ห้อกับริบบิ้นที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยทั้งสามมีไว้เพื่อใช้
ในการกระทำความผิดศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษาให้ยกการริบของกลางตามบท
กฎหมายดังกล่าวคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อมร วีรวงศ์-อุดม มั่งมีดี-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ